

0000180-16.2015.8.26.0026

Assunto: Regime inicial - Aberto

Magistrado: FERNANDO BALDI MARCHETTI

Comarca: Araçatuba

Foro: Araçatuba/DEECRIM UR2

Vara: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2ª RAJ

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... 10 meses e 26 dias, para o crime de tráfico, e 01 ano para o crime de posse de arma de fogo.

Consoante o artigo 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição para condenação igual a 01 ano ou, sendo superior, não exceda a 02 anos ocorre em 04 (quatro) anos. Entretanto, esse prazo sofre redução pela metade quando o autor do delito era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Araçatuba/DEECRIM UR2

Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2ª RAJ

Avenida dos Araçás, 2351, Aracatuba-SP - cep 16010-285

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0000180-16.2015.8.26.0026 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº - Executado:

0000180-16.2015.8.26.0026

Denise dos Santos Pereira

Classe - Assunto

Execução Provisória - Regime inicial - Aberto

Ministério Público:

Justiça Pública

Juiz de Direito: Dr. FERNANDO BALDI MARCHETTI

Vistos.

Trata-se de pedido de prescrição da pretensão executória, referente ao processo n.º 0002552-53.2014.8.26.0484 da 1ª Vara Judicial da Comarca de Promissão (PEC 180-16.2015).

O Ministério Público opinou favoravelmente à página 369.

É o relatório.

Decido.

Julgo antecipadamente na forma do § 1º, do art. 196, da Lei de Execução Penal.

O pedido deve ser deferido.

Verifica-se que no processo nº 0002552-53.2014.8.26.0484 da 1ª Vara Judicial da Comarca de Promissão, por incurso no artigo 33 da Lei 11.343/06, o sentenciado foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, e por incurso no art. 12 da Lei 10.826/03, à pena de 01 (um) ano.

Conforme cálculo de página 365, a pena remanescente é de 01 ano, 10 meses e 26 dias, para o crime de tráfico, e 01 ano para o crime de posse de arma de fogo.

Consoante o artigo 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição para condenação igual a 01 ano ou, sendo superior, não exceda a 02 anos ocorre em 04 (quatro) anos. Entretanto, esse prazo sofre redução pela metade quando o autor do delito era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do artigo 115 do Código Penal, diminuindo, pois, o prazo prescricional para 02 anos. Este é o caso em tela.

Constata-se que o trânsito em julgado para o Ministério Público se deu em 07/06/2017, a sustação do regime semiaberto, com a consequente determinação para expedição do mandado de prisão, ocorreu em 08/08/2017 (página 237). O mandado de prisão não foi cumprido.

Ante o decurso do prazo prescricional da pretensão executória, por força dos artigos 109, V, 110, §1º, todos do Código Penal, julgo extinta a punibilidade do sentenciado Denise dos Santos Pereira, com relação à pena imposta no processo crime mencionado, com fundamento no artigo 107, inciso IV (1ª figura), do Código Penal.

Anote-se.

Tendo em vista que esta decisão atende ao requerido pelo Ministério Público e é benéfica ao sentenciado, desde logo declaro o trânsito em julgado para as partes, haja vista a ocorrência da preclusão lógica.

Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Aracatuba, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA